

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3403/2534

นาย อนิรุทธ ไข่มพัตร์ กับพวก
นาย ธง ชัย ศรีรัตนานนท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

จำเลยทั้งสองประกอบอาชีพรับราชการ มีเงินเดือนรวมกันเดือนละ 14,780 บาท แต่เป็นหนี้โจทก์เพียง 60,000 บาทเศษ เป็นจำนวนไม่มากไม่ปรากฏว่ามีหนี้อื่นอีก หลังจากพ้นกำหนดตามคำบังคับของศาลจังหวัดชัยนาทเพียง 10 กว่าวัน โจทก์ก็ฟ้องขอให้ล้มละลายทันที ควรให้เวลาแก่จำเลยทั้งสองในการรวบรวมเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ คดีมีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2531 ศาลจังหวัดชัยนาทพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 66,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์จำเลยทั้งสองทราบคำบังคับแล้วเพิกเฉยจำเลยทั้งสองเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสองให้การว่าไม่มีหนี้รายอื่น จำเลยทั้งสองมีทรัพย์สินพอที่จะชำระหนี้ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองต่างก็รับราชการ มีเงินเดือนรวมกันเดือนละ 14,780 บาท แต่เป็นหนี้โจทก์เพียง 60,000 บาทเศษเป็นจำนวนไม่มาก ไม่ปรากฏว่ามีหนี้อื่นอีกหลังจากพ้นกำหนดตามคำบังคับของศาลจังหวัดชัยนาท ใน คดีดังกล่าว เพียง 10 กว่าวันโจทก์ก็ฟ้องล้มละลายเป็นคดีนี้ทันที ควรใช้เวลาแก้จำเลยทั้งสองในการรวบรวมเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ คดีมีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(เพ็ง เพ็งนิตติ-สวิน อักษรายุธ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ